



Nr. 267 Ministerbesprechung vom 5. Juli 1927, 16 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1422, Bl. 24–26

Anwesend: Marx, Hergt, Stresemann, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Schätzel, Koch, Schiele; StS Pünder, Meissner, Trendelenburg, Zweigert, Schmid; MinDir. Ritter; Protokoll: ORegR Wienstein.

Beginn: 16:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes zur Ermächtigung der Reichsregierung zum Abschluß von Handelsverträgen.
2. Bericht über den Verlauf der Sitzung des Rechtsausschusses des Reichstags am 5. Juli [Nationalfeiertag].
3. Entwurf eines Reichsschulgesetzes.
4. Gesetzentwurf zur Erleichterung der Darlehensbeschaffung für landwirtschaftliche Bodenverbesserung.
5. Behandlung des Kriegsgerätegesetzes. [...]
6. Saargängerunterstützung. [...]

1. Entwurf eines Gesetzes zur Ermächtigung der Reichsregierung zum Abschluß von Handelsverträgen.

Ministerialdirektor Dr. Ritter trug den Sachverhalt vor und bat um Zustimmung des Kabinetts zur Einbringung eines Gesetzentwurfs, in dem der Reichsregierung die Ermächtigung erteilt wird, während der Zeit, zu der der Reichstag nicht versammelt ist, Handelsverträge abzuschließen. Das Reichskabinett erteilte die Zustimmung¹.

¹ Das „Zweite Gesetz über die vorläufige Anwendung von Wirtschaftsabkommen“ wurde am 14.7.27 ausgefertigt (RGBl. II, S. 466).

2. Bericht über den Verlauf der Sitzung des Rechtsausschusses des Reichstags am 5. Juli [Nationalfeiertag ²].

Staatssekretär Zweigert berichtete, daß auf der Tagesordnung der Sitzung des Rechtsausschusses vom 5. Juli der Gesetzentwurf über die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der Vorschriften des Reichsrechts gestanden habe. Es habe sich zunächst eine Geschäftsordnungsdebatte entwickelt und es sei schließlich beschlossen worden, zunächst die Anträge Müller-Franken u. Genossen betreffend den 11. August ³ und den Zentrumsantrag über Einführung gesetzlicher Feiertage zu behandeln. Der Antrag Freytagh-Loringhoven, zunächst solle die Reichsregierung Material beibringen, sei mit 11 gegen 10 Stimmen abgelehnt worden ⁴. Die nächste Besprechung des Rechtsausschusses finde am Donnerstag, den 7. Juli, 10 Uhr vormittags statt ⁵.

3. Entwurf eines Reichsschulgesetzes ⁶.

Auf Vorschlag des Reichsministers des Innern wurde zunächst die Frage der *Neugründung von Schulen* erörtert.

In der Debatte führte der *Reichskanzler* aus, daß durch den Wortlaut der Reichsverfassung der Gemeinschaftsschule zwar ein gewisser Vorrang eingeräumt sei, daß sie jedoch keinesfalls durch die Verfassung als die übliche Schule festgesetzt worden sei ⁷.

Nach längerer Debatte bestanden gegen ungefähr folgende Formulierung keine wesentlichen Bedenken mehr:

„Soll in einer Gemeinde insbesondere wegen Zunahme der Kinderzahl eine neue Schule errichtet werden, so ist ein Antragsverfahren durchzuführen. Antragsberechtigt sind die Eltern, deren Kinder der neuen Schule zugewiesen werden.“

Es wurde sodann die Frage der *Mitwirkung der Kirche beim Religionsunterricht* erörtert.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß nach seiner Auffassung die Kirche bei der Festsetzung der Zahl der Religionsunterrichtsstunden, bei der Auswahl der Religionslehrbücher und bei der Festsetzung des Lehrplans mitwirken müsse. Diese Vorgänge müßten im Einvernehmen mit der Religionsgesellschaft erfolgen.

Gegen diese Auffassung äußerten der *Reichsminister des Auswärtigen* und der *Reichswirtschaftsminister* verschiedene Bedenken, sie glaubten jedoch ihre endgültige Zustimmung in Aussicht stellen zu können. Eine endgültige Formulierung wurde nicht beschlossen.

Sodann wurde die Frage der

² Vgl. zuvor Dok. Nr. 264, P. 3.

³ Gesetzesantrag von SPD und DDP über die Erklärung des Verfassungstages (11. August) zum Nationalfeiertag.

⁴ Siehe den Bericht über die Sitzung des Rechtsausschusses am 5. 7. in: Dt. Reichsanzeiger und Pr. Staatsanzeiger Nr. 155 vom 6.7.27.

⁵ In den Sitzungen des Rechtsausschusses am 7. 7. und 8. 7. konnte wegen der unterschiedlichen Standpunkte der Parteien eine Einigung über die gesetzliche Regelung der Feiertage, insbesondere über die Festlegung des Nationalfeiertages nicht erzielt werden, so daß die Beratungen ohne Beschlußfassung abgebrochen wurden. Bericht über die Ausschlußberatungen in: Dt. Reichsanzeiger und Pr. Staatsanzeiger Nr. 159 vom 11.7.27.

Am 24.5.28 nahm der RR einen von Preußen vorgelegten GesEntw. an, in dem der 11. August als Verfassungstag zum Nationalfeiertag des dt. Volkes bestimmt wurde (Niederschriften des RR 1928, § 307). Dieser GesEntw. des RR wurde dem RT am 4.7.28 zugeleitet (RT-Bd. 430, Drucks. Nr. 150). Der RT überwies den GesEntw. nach kontroverser Debatte am 10.7.28 an den Rechtsausschuß (RT-Bd. 423, S. 124 ff.), wo er unerledigt blieb. Zu einer reichsgesetzlichen Regelung des Nationalfeiertages oder anderer Feiertage ist es bis zum Ende der Weimarer Republik nicht gekommen.

⁶ Fortsetzung der Ministerbesprechung über das Reichsschulgesetz vom 4.7.27 (Dok. Nr. 266).

⁷ Vgl. Art. 146 Abs. 1 und 2 RV.

Einsichtnahme der Kirche in den Religionsunterricht
erörtert.

Nach längerer Debatte schlug der *Reichsminister des Innern* folgende Formulierung vor:
„Die staatliche Schulaufsichtsbehörde und die Religionsgesellschaft bestellen im Einvernehmen miteinander Beauftragte, die berechtigt sind, in den Religionsunterricht an den Volksschulen Einblick zu nehmen.“

Hiergegen wurden von dem *Reichsminister des Auswärtigen* und von dem *Reichswirtschaftsminister* verschiedene Bedenken geäußert ⁸.

4. Gesetzentwurf zur Erleichterung der Darlehensbeschaffung für landwirtschaftliche Bodenverbesserung.

Der *Reichsminister für Ernährung u. Landwirtschaft* führte aus, daß er von der Einbringung eines Gesetzentwurfs zur Erleichterung der Darlehensbeschaffung für landwirtschaftliche Bodenverbesserung ⁹ dann absehen könne, wenn die vom Reichsarbeitsminister aus der produktiven Erwerbslosenfürsorge für das laufende Jahr in Aussicht gestellten 6 Millionen Mark gezahlt würden und wenn insgesamt für die folgenden Jahre 24 Millionen Mark bewilligt würden, davon ein Betrag von 6 Millionen Mk. für das Jahr 1928.

Der *Reichsminister der Finanzen* und der *Reichsarbeitsminister* erklärten ihre *Zustimmung* zu diesen Vorschlägen, die *übrigen Mitglieder des Reichskabinetts* hatten gleichfalls *keine Bedenken* ¹⁰.

5. Behandlung des Kriegsgerätegesetzes. [...]

6. Saargängerunterstützung. [...]

⁸ Zum Fortgang siehe Dok. Nr. 269, P. 2.

⁹ Einen solchen GesEntw. mit Begründung hatte REM Schiele am 4.7.27 dem Kabinett vorgelegt. Danach sollten der RReg. in den Rechnungsjahren 1928 bis 1932 je 6 Mio RM für die Zinsverbilligung von Bodenverbesserungsdarlehen zur Verfügung gestellt werden (R 43 I/1285, Bl. 160–167).

¹⁰ Nach einem Vermerk Feßlers befaßte sich der „Interfraktionelle Ausschuß des Reichstags“ am 6. 7. mit der Vorlage des REM und „sagte zu, der etatsmäßigen Regelung der Frage in Zukunft keine Schwierigkeiten machen zu wollen“ (R 43 I/1285, Bl. 173).

Zitierhinweis

Nr. 267 Ministerbesprechung vom 5. Juli 1927, 16 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 838–840 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D267>